主題精選：侵權行為 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 依侵權行為請求賠償，抑或依給付不能請求賠償
發布日期: 2023-05-18
內文
共有人依土地法第34條之1第1項出賣共有土地，並辦畢所有權移轉登記。未受通知之他共有人
應依侵權行為（民§184、§185）規定向出賣土地共有人請求連帶賠償，不得依給付不能之法律
關係（民§226I）請求賠償（109年度台上大字第2169號裁定主文）。其理由（109年度台上大字
第2169號裁定理由）如下：
• (一) 部分共有人依土地法第34條之1第1項規定出賣共有土地全部，並已辦畢所有權移轉登
記，原共有關係於標的土地所有權移轉登記後消滅，原共有人亦均喪失共有人身分。縱為出
售、處分者違反通知義務，然未受通知者於土地所有權移轉登記後，已無從再行使共有人優先
承購權，且為出售、處分者亦無與之訂立買賣契約之意願，雙方自未成立買賣契約，該未受通
知者即不得依給付不能之法律關係請求出賣之共有人賠償損害。
• (二) 土地共有人依土地法第34條之1第1項規定出賣共有之土地，未依同條第2項規定通知他共
有人，並辦畢所有權移轉登記時，出賣之共有人就其應有部分已無從與他共有人成立買賣契
約。他共有人於移轉登記後知悉上情，自不得依給付不能之法律關係，請求出賣之共有人賠償
損害。
• (三) 是以，出賣之共有人違反通知義務，致未受
通知之他共有人無從行使優先承購權，倘構成侵權
行為致該共有人因此受有損害，自得依侵權行為之
法則請求出賣之共有人負損害賠償責任。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下